

Warum ist die Miete so hoch?
Weshalb gibt es dauernd Probleme mit der Vermietung?
Was kann ich dagegen machen?
Und was hat der Kapitalismus damit zu tun?

EINE ANSTIFTUNG ZUM WIDERSTAND.

SELBST-VERTEIDIGUNG GEGEN DEN MIETENWAHNSINN!

WAS IST DAS HIER?

Diese Broschüre ist für alle Obdach- und Wohnungslosen, Wohnungssuchenden, von Zwangsräumungen Bedrohten, von Spekulation Betroffenen, Befristet-Mietenden, Lagezuschlag-Abstotternden, prekär Wohnenden – für alle, die sich das Heizen nicht leisten können, gezwungen sind, in feuchten, schimmligen, überteuerten Wohnungen zu leben, für alle Geflüchteten, Migrant*innen, Mindestsicherungsbezieher*innen, Working poor, Alleinerzieher*innen und alle, die am und vom Wohnungsmarkt diskriminiert oder ausgeschlossen werden. Es ist der Versuch, Wissen zu teilen, um uns gegen Vermieter*innen zur Wehr zu setzen und die Hoffnung auf eine Welt, in der es keine Vermieter*innen mehr gibt, weil wir die kapitalistische Eigentumsordnung überwunden haben, die uns vom gesellschaftlichen Reichtum mit Gewalt ausschließt.

In Wien finden täglich 5 bis 7 Zwangsräumungen statt, die Hälfte davon in Gemeindebauten. Zwangsräumungen sind aber nur die Spitze des Eisbergs, weshalb Menschen ihren Wohnraum verlieren: Es fängt schon damit an, dass unsere Mietverträge befristetet sind, dass wir nach ein paar Jahren schon wieder etwas Neues suchen müssen. Es sind die ständigen Mieterhöhungen, die uns zwingen über einen Umzug nachzudenken, wohl wissend, dass es auch überall anders zu teuer ist. Es sind Verdrängungsprozesse in unserem Grätzl, Luxussanierungen und Aufwertungen, die uns nicht wie erhofft ein schöneres Wohnumfeld bescheren, sondern unser Leben unleistbar machen. Es sind die oft illegalen Praktiken von Vermieter*innen, die uns terrorisieren, damit wir aus den Wohnungen ausziehen, weil sie mit den Häusern, in denen wir wohnen, andere, gewinnbringendere Pläne haben.

Viele Mieter*innen sind täglich mit den unzumutbaren Zuständen am Immobilienmarkt konfrontiert. Wir haben alle schon unsere Erfahrungen damit gemacht. Sie bedeuten für uns ständigen Stress, Existenzängste, Ohnmacht und Leid. Die Gründe dafür wurzeln in einem Wohnungsmarkt, indem nicht unsere Bedürfnisse, sondern der Profit im Mittelpunkt steht. Im Kapitalismus wird alles zur Ware, so auch Wohnraum und die Stadt. So lange das so ist, wird es keinen leistbaren Wohnraum geben. Aber es müsste nicht so sein, diese Verhältnisse sind nicht naturgegeben, sondern von uns veränderbar. Und es gibt schon jetzt Möglichkeiten, wie wir uns gegen Schikanen von Vermieter*innen und die Zumutungen von Staat und Kapital wehren können! In diesem Sinne ist diese Broschüre auch eine Anstiftung zum Widerstand.

ERSTE HILFE FÜR MIE
RECHTLICHE TIPPS U

FINANZIELLE HILFE BEI DELOGIERUNGSANTRAG
Wenn ein Delogierungsantrag eintrifft und wenn wenig Geld für Rechtshilfe da ist, Verfahrenshilfe beantragen.

IST DIE MIETE ZU HOCH? MIT UNTERSTÜTZUNG EINER MIETBERATUNG BEANSTANDEN!
Unbefristeter Mietvertrag im Altbau: Möglich innerhalb von 3 Jahren nach Unterzeichnen des Mietvertrags. Nach dieser Frist kann jedoch noch die Mieterhöhung beanstandet werden!
Befristeter Mietvertrag: Möglich bis maximal 6 Monate nach Auflösung des Mietverhältnisses für die letzten 10 Jahre rückwirkend.

DARF ICH DIE MIETE REDUZIEREN?
Ja, aber nur wenn das Wohnen durch Versäumnisse durch Vermieter*in (teilweise) unbenutzbar wird. Darunter fällt beispielsweise die fehlende Versorgung mit Strom, Gas oder Heizung. Zwingend notwendig ist dafür eine schriftliche Vorankündigung der Mietzinsminderung. Die Höhe der Mietminderung ist individuell und sollte daher nur nach einer Beratung festgelegt werden.

ACHTUNG VOR PROZESSFINANZIERERN!
Websites, die anbieten Prozesse kostenmäßig zu übernehmen, sind wesentlich teurer als Mietberatungen und arbeiten profitorientiert. Zusätzlich können Vermieter*innen versuchen sich zu rächen - besser ist es daher, Mietberatungen anzufragen. Auf der letzten Seite sind vertrauenswürdige Organisationen zu finden, die Unterstützung bieten können. Diese kosten jedoch (leider) oft einen Jahresbeitrag von 100 Euro - als Rechtshilfe zahlt sich das in der Regel aber aus!

ERHALTUNG DER WOHNUNG IST VERMIETER*INNENSACHE
Ausmalen, Reparatur von Heizgeräten und anderen Geräten sind in den allermeisten Fällen Vermieter*innensache. Die Wartung obliegt den Mieter*innen.
Jedoch: Die angeblich nötige, alljährliche kosmetische Reinigung einer problemlos funktionierenden, regelmäßig kontrollierten Gastherme ist eine Erfindung der Installateursbetriebe; in den allermeisten Fällen reicht ein zweijähriges Wartungsintervall aus. Im Zweifelsfall abklären!

ABLÖSE AN VERMIETER*IN
Im Altbau darf durch den Vermieter in der Regel keine Ablöse geltend gemacht werden. Das Rückfordern ist bei der MA50-Schlichtungsstelle selbst oder mit Hilfe einer Mietberatung möglich!

SIND MÜNDLICHE MIETVERTRÄGE GÜLTIG?
Ja, mündliche Mietverträge sind gültig - es ist jedoch eine Beweisfrage. Am besten schriftlich dokumentieren. Mündliche Mietverträge sind stets unbefristet - weil eine Befristung nur schriftlich vereinbart werden kann.

TER*INNEN -
ND TRICKS

DU WILLST KÜNDIGEN?
Eine Kündigung muss schriftlich erfolgen und unterschrieben sein, am besten per eingeschriebenem Brief! Eine Kündigung via Whatsapp oder SMS gilt im Streitfall nicht! Vermieter*innen können bestehende Mietverträge nur gerichtlich aufkündigen.

AUFSCHUB EINER RÄUMUNG
Ein Räumungsaufschub kann zweimal beantragt werden - am besten mit Unterstützung einer Mietberatung.

RÄUMUNG NACH AUSLAUFEN EINES BEFRISTETEN MIETVERHÄLTNISSES
Wenn ein*e Mieter*in die Wohnung nach Ablauf der Mietdauer nicht von selbst verlässt, muss der*die Vermieter*in binnen 14 Tagen eine Räumung gerichtlich beantragen. Es können dabei jedoch Gerichtskosten anfallen! Wenn ein*e Vermieter*in keine Rückstellung verlangt, gilt der Mietvertrag auf 3 Jahre stillschweigend erneuert.

DROHT EINE DELOGIERUNG?
Bei Mietschulden so früh wie möglich eine Ratenzahlung mit Vermieter*in anstreben. Bei überhöherter Miete, die Miethöhe prüfen lassen.

GERICHTLICHE KÜNDIGUNG DURCH VERMIETER*IN
- Unbedingt innerhalb von 4 Wochen (ab Zustellung) Einspruch beim Bezirksgericht erheben, da sonst ein „Säumnisurteil“ droht. Unterstützung von Mieter*innen-Organisation holen!
- Vermieter*innen dürfen einen bestehenden Vertrag während der Laufzeit ausschließlich begründet und gerichtlich kündigen. Ein Brief reicht nicht aus!

Bei angeblicher Nichtbenutzung der Wohnung ist nicht der Meldezettel, sondern die realen Wohnverhältnisse entscheidend. Hier gilt: Wenn nahe eintrittsberechtigte Angehörige in der Wohnung wohnen, ist das eine legitime Nutzung. Das sollte ebenfalls fristgerecht innerhalb von 4 Wochen beeinsprucht werden.

PROVISIONEN
Wenn Makler*innen keine Vermittlungsleistung gesetzt haben oder Grundregeln ihres Berufes nicht einhalten, kann Provision zurückverlangt werden. Im Bereich von Wiener Altbauten über die MA50-Schlichtungsstelle klären, da sie eine verbotene Ablöse darstellen.

BETRIEBSKOSTEN
In Altbauten gibt es eine genaue Definition, was in die Betriebskosten rein darf, und was nicht. Betriebskostenabrechnungen können maximal 3 Jahre rückwirkend (Antrag bei der MA50 Schlichtungsstelle) überprüft werden.

KOMMUNIKATION NUR SCHRIFTLICH
Jede Kommunikation mit der Vermieterin*dem Vermieter sollte schriftlich und nachweisbar sein - idealerweise per eingeschriebenem Brief oder per Fax.

UNS AUS DEM ELEND ZU ERLÖSEN, KÖNNEN WIR NUR SELBER TUN...

Diese rechtlichen Informationen, sind aber nur ein Weg, sich gegen die Praktiken von Vermieter*innen zur Wehr zu setzen. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, die uns mehr Spielräume verschaffen als diejenigen, die uns das Mietrecht, das oft nicht auf unserer Seite ist, zur Verfügung stellt. Oft helfen in der Beratung nur individuelle Strategien, aber das Problem grundsätzlich können wir nur gemeinsam angehen.

Wenn es Probleme mit der Vermietung gibt, können auch direkte Aktionen Abhilfe schaffen und für den nötigen Druck sorgen: Eine Möglichkeit sind spontane Kundgebungen, sich kollektiv bei der Hausverwaltung beschweren gehen oder kreative Formen des Protests. Kurz: Vermieter*innen und Hausverwaltungen stressen, möglichst mit vielen anderen gemeinsam und möglichst öffentlich. Gerne unterstützen wir dabei! Einfache erste Schritte können aber auch sein:

Konkrete Solidarität üben: Lasst Nachbar*innen und Freund*innen mit ihren Wohnproblemen nicht alleine: Ein Konflikt mit dem*der Vermieter*in kann Menschen belasten und auch überfordern.

Infos holen, Infos teilen, Diskussionen anleiern, sei es zu Bauprojekten im Grätzl oder zur Mieterhöhung im eigenen Haus. Auch eine WhatsApp-Gruppe mit Bewohner*innen kann helfen, Probleme kollektiv zu bewältigen.

Organisation von Mieter*innenversammlungen (bei Mieterhöhung, Sanierung, Übernahmen, Problemen). Mietpolitische Initiativen können dabei helfen, die wichtigen Themen auf eine kollektive Ebene zu heben.

Info-Veranstaltungen, Info-Tische und Diskussionen zu Veränderungen und Verdrängung aus dem Grätzl einfädeln.

In Berlin konnten die vielen kleinen Stadtteilaktionen zu einer Massenbewegung werden, die die Enteignung und Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne fordert. In Barcelona haben sich viele Menschen organisiert, Zwangsräumungen laufen nicht mehr ohne Proteste ab und können oft verhindert werden! In einigen Städten organisieren sich Menschen in Mieter*innengewerkschaften und fordern mit Mitteln wie Zahlungsstreiks Mietreduktionen bis zu einem gratis Wohnen für Alle! In Athen wie in anderen Städten schaffen das besetze Häuser schon jetzt und auch in Wien gibt es immer wieder Hausbesetzungen, die die kapitalistische Stadtentwicklung und Eigentumsordnung infrage stellen.

Wie die Beispiele zeigen, kann aus kleinen Aktionen und Zusammenschlüssen mehr werden und unsere Vorstellungen verändern, was alles möglich ist.

Auf den Staat ist dabei kein Verlass. Egal, wo wir hinschauen, egal, welche Partei oder Regierung an der Macht ist, es ist offensichtlich, dass sich die Politik überall an wirtschaftlichen Interessen orientiert, und nicht an unseren sozialen Bedürfnissen. Deshalb müssen wir uns entgegen der staatlichen Logik und abseits der Parteipolitik von unten selbst organisieren, um solidarische Gegenmacht aufzubauen und ein gutes Leben für Alle zu erkämpfen.

Wir als Gruppe versuchen erste Schritte in diese Richtung zu gehen, kleinere Kämpfe gegen Vermieter*innen mit den Kämpfen gegen den staatlich organisierten Wohnungsmarkt zusammenzuführen. Wir setzen darauf, uns zusammenzutun und selbst aktiv zu werden, um gemeinsam aus der Ohnmacht auszubrechen. Wir freuen uns darüber, wenn wir gemeinsam Kämpfe mit euch führen können, aber auch, wenn Menschen dies unabhängig von uns tun.

RECHTLICHE BERATUNGSSTELLEN

MieterHilfe
- Guglgasse 7/9, 1030 Wien
- Tel.: 01/4000 8000 (Montag-Freitag 9-17 Uhr)
- www.mieterhilfe.at
- Kostenlose Beratung

Arbeiterkammer (AK)
- Prinz – Eugen – Straße 20-22, 1040 Wien
- Tel.: 01 – 501 65 1345 (Montag – Freitag: 8-12 Uhr, Dienstag: 15-18 Uhr)
- www.wien.arbeiterkammer.at

Mieter*innen–Initiative
- Schüttaustraße 1-39, 1220 Wien
- Tel.: 01 319 44 86 (Montag: 16-18 Uhr, Donnerstag: 11-14 Uhr)
- www.mieterinnen.org

FOLGENDE STELLEN BIETEN ALLGEMEINE BERATUNG UND VERTRETUNG IN MIETRECHTSANGELEGENHEITEN FÜR MITGLIEDER AN:

Mieter – Interessens – Gemeinschaft
- Antonsplatz 22, 1100 Wien
- Tel.: 602 25 31
- (Montag und Mittwoch jeweils 15-18.30 Uhr)
- www.mig.at

Mieterschutzverband
- Döblergasse 2, 1070 Wien
- Tel.: 01 523 23 15
- (Montag – Freitag: 10-12 Uhr)
- www.mieterschutzwien.at

Mietervereinigung
- Reichratsstraße 15
- Tel.: 050195 – 3000
- (Mo-Do: 8.30-17 Uhr, Fr: 8.30-14 Uhr)
- www.mietervereinigung.at

WIWA – Diakonie
- Künstlergasse 11, 1150 Wien
- Tel.: 01 905 40 24 72
- (Mo, Mi & Do: 9-14 Uhr,
- Dienstag: 13-18 Uhr
- www.diakonie.at/unsere-angebote-und-
- einrichtungen/wohnberatungsstelle-wiwa

SPEZIFISCHE BERATUNG UND UNTERSTÜTZUNG BEI RÄUMUNGSKLAGEN UND DROHENDEM WOHNUNGSVERLUST:

FAWOS – Fachstelle für Wohnungssicherung – Volkshilfe
- Kostenlose Beratungsstelle für alle Mieter*innen von Privat- & -
- Genossenschaftswohnungen
- Erdbergerstraße 228, 1110 Wien
- Tel.: 01 218 56 90 (Montag, Dienstag, Donnerstag: 8.30-13 Uhr, 14-15.30 Uhr,
- Mittwoch: 8.30-12 Uhr, Freitag 8.30-13 Uhr)
- www.volkshilfe-wien.at

MA 40 – Soziales, Sozial - & Delogierungsprävention
- Kostenlose Beratung für alle Mieter*innen von Gemeindewohnungen
- Tel.: +43 1 4000 8040 (Montag – Freitag 8-18 Uhr)
- Erdbergerstraße 228, 1110 Wien
- Lehrbachgasse 18, 1120 Wien (Jugendunterstützung: für Personen unter 25 Jahren)
- MA 11: für Personen mit minderjährigen Kindern im gemeinsamen Haushalt

Wohnschirm
- Kostenlose Beratung bei drohendem
- Wohnungsverlust & Problemen mit
- Energiekosten. Der Wohnschirm kann z.B.
- Mietschulden übernehmen oder
- Energiekosten begleichen
- Tel.: +43 0 800 201 611
- (Montag – Freitag: 8-17 Uhr)
- www.wohnschirm.at

Wohungslosenhilfe - Fond Soziales Wien
- Beratung rund um Wohnungslosigkeit
- & Information über Leistungen der
- Wohnungslosenhilfe sowie über
- Förderungen, Vermittlung von geförderten
- betreuten Wohnplätzen für obdachlose &
- wohnugslose Personen
- Lederergasse 25, 1080 Wien
- 01 24 5 24
- Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8-15 Uhr
- https://www.fsw.at/p/wohnungslosigkeit